

RECURSO CÍVEL Nº 5064446-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ILMA DORNELAS DE FREITAS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CEF. CONTRATO CRÉDITO CONSIGNADO. PLEITO AUTURAL PELA MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça (evento 4, despadec1), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5064446-15.2024.4.02.5101

510015683800 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5064446-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ILMA DORNELAS DE FREITAS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ILMA DORNELAS DE FREITAS, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), na qual pleiteia a revisão de contrato de crédito consignado, para que seja modificado o sistema de amortização da dívida, de modo a substituir a Tabela Price pelo Método Gauss.

Na sentença (evento 17), o pedido assim foi julgado:

*“ILMA DORNELAS DE FREITAS ajuizou a presente ação em face da **CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** objetivando a condenação da ré a obrigação de fazer para recalcular as parcelas vencidas e vincendas pela taxa de juros 1,58% de forma linear pelo sistema GAUSS, resultando na aplicação da parcela no valor de R\$ 190,20 e na consequente devolução dos valores pagos à maior que resultam no montante de R\$ 6.245,02. Sustenta que o contrato celebrado entre as partes não informa que a utilização do sistema PRICE enseja em prática de amortização de dívida fidelizada ao REGIME COMPOSTO. Afirma que se o Banco aplicasse a taxa de juros mensal de forma linear (simples) o valor da parcela deveria ser de R\$ 190,20.*

Gratuidade de justiça deferida (ev. 4)

A CEF apresentou contestação (evento 12).

É o relatório. Decido.

Conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.723-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-60/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso, como o contrato foi firmado no ano de 2022 (evento 01, CONTR7) e existe previsão contratual expressa quanto ao sistema de amortização da dívida (Cláusula Sexta, Parágrafo Sexto), não há ilegalidade no que diz respeito à alegada aplicação de juros compostos.

Inexistindo prova de vício de consentimento ou de qualquer outra nulidade capaz de contaminar a validade do pacto, há que se prestigiar o teor originário das disposições do negócio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, é inviável a substituição do método de amortização da Tabela Price pelo método GAUSS, conforme requerido pela parte apelante, uma vez que não pode o mutuário impor ao agente financeiro critério diverso do contratado e aceito pelas partes. (TRF2 , Apelação Cível, 5053286-27.2023.4.02.5101, Rel. VERA LUCIA LIMA DA SILVA , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acórdão - VERA LUCIA LIMA DA SILVA, julgado em 26/02/2024, DJe 01/03/2024 16:18:31)

Assim, tendo em vista que o contrato está sujeito aos princípios pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, não pode a CEF ser obrigada a modificar a forma de cálculo das parcelas do empréstimo bancário.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.**

Custas de lei. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.

P. R. I."

Em recurso (evento 22), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, após reforçar os argumentos contidos na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

Sem maiores delongas, cabe destacar que a jurisprudência pátria possui entendimento reiterado quanto à legalidade da utilização da Tabela Price no cálculo de parcelas de contratos bancários em geral (no caso concreto, crédito consignado - evento 12, contr2), bem como a impossibilidade de substituição pelo Poder Judiciário da Tabela Price pelo Método Gauss (tal como pleiteado pela parte autora).

Neste sentido, *in verbis*:

ACÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. **Insurgência da autora quanto a aplicação da Tabela Price. Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual. Não verificada a alegada abusividade. Uso da Tabela Price. Legalidade. Substituição pelo método SAC ou Gauss. Impossibilidade. Princípio da autonomia da vontade.** Comissão de Permanência - Não incidência no caso. Seguro proteção. Previsão expressa no contrato. Não demonstrada opção do consumidor. Venda casada. Abusividade reconhecida. Restituição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10063442420208260278 SP 1006344-24.2020.8.26 .0278, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 22/07/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS FRENTE A RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO 1.388.972/SC TODOS DO STJ CC REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPLICAM EM VENDA CASADA E ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO INCONTROVERSO - **SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELA GAUSS - IMPOSSIBILIDADE** - da CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - DO SEGURO - **SENTENÇA MANTIDA** - RECURSO IMPROVIDO. I - **A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal. In casu, não é possível consignar nenhuma ilegalidade na aplicação tácita da Tabela Price - dada a explícita previsão de parcelas fixas, no contrato de financiamento sob discussão.** II - **Segundo posicionamento cristalizado pelo STJ no âmbito dos recursos repetitivos, não é vedada a capitalização do juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.** III - Não há falar em nulidade da contratação ou em venda casada do financiamento vinculado à adesão ao seguro, se não há prova do condicionamento do negócio. (TJ-MS - AC: 08093625120228120021 Três Lagoas, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

DIREITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TABELA PRICE. LICEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A PREVISÃO NA AVENÇA, LIVREMENTE PACTUADA PELAS PARTES, DA QUANTIA FINANCIADA, DO VALOR E QUANTIDADE DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO, PERMITINDO VISLUMBRAR A PROGRESSÃO ACUMULADA DOS JUROS CONTRATUAIS MENSAIS, BEM ASSIM A SUA DIVERGÊNCIA COM A TAXA ANUAL COBRADA, FAZ-SE SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE, OS QUAIS DEVEM SER TIDOS COMO PACTUADOS. 2 - EM QUE PESE O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO CONSPÍCUO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TJDF, NO JULGAMENTO DA AIL 2006002001774-7 - TOMADO EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO -, O COLENDO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS CONTRATOS FIRMADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000, DE 31 DE MARÇO DE 2000, É POSSÍVEL A INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. PRECEDENTES. 3 - **A UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI PRÁTICA VEDADA OU ABUSIVA, PODENDO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS APLICÁ-LA REGULARMENTE, SEM QUE NECESSARIAMENTE CONFIGURE PRÁTICA ILÍCITA OU INCONSTITUCIONAL.** 4 - APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Processo 0009583-88.2010.807.0001; Relator: ANGELO PASSARELI; Data do Julgamento: 06/06/2012; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - TJ/DF)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. **TABELA PRICE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES LEGALMENTE PERMITIDO. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DE JUROS NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS.** TARIFAS ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo: 0002494-22.2020.8.16.0095; Relator: Luiz Mateus de Lima; órgão Julgador: 5ª Câmara Cível TJ/PR; Data do Julgamento: 24/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. **REVISIONAL DE CONTRATO. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELA GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. LEGALIDADE. ÍNDICE DE JUROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE.** TARIFA CADASTRO. DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - **A utilização da Tabela Price, por si só, não é ilegal, sendo esta amplamente utilizada pelas instituições bancárias, como método de amortização de dívida. A ilegalidade na utilização da Price somente estará configurada quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor no valor final do contrato ou comprovada a utilização equivocada deste método de amortização no contrato, o que não ocorreu no caso concreto. É possível a utilização da capitalização mensal de juros, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes. O apelante aderiu livremente às cláusulas do contrato, estando previstas expressamente a taxa de juros mensal e anual, de modo que, não pode agora alegar abusividade, especialmente quando os juros foram pré-fixados e as parcelas fixas, inexistindo ilegalidade na aplicação dos juros de forma composta ou ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.** Quando a taxa contratada de juros remuneratórios está adequada ao percentual médio aferido pelo Bacen para o período, não há que se falar em modificação, porquanto a limitação somente ocorre quando comprovadamente excessiva. A cobrança da tarifa de cadastro é devida quando o contratante não possui relacionamento com o banco financiador do bem, como ocorreu no caso dos autos. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7023799-63.2020.822.0001, 2ª Câmara Cível TJ/RO; Relator: Des. Alexandre Miguel; Data de julgamento: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - **AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - TABELA PRICE - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.** - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). - **A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.** (Apelação Cível 1.0342.14.003640-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL TJ/MG, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 28/04/2021)

Ou seja, não há no ordenamento jurídico nenhuma vedação ao emprego da Tabela Price como fórmula matemática utilizada para calcular as parcelas de amortização e de juros mensais.

Inclusive, em contratos bancários são até mesmo usuais.

Sendo assim, desde que haja expressa previsão contratual (tal como evidenciado na cláusula sexta / parágrafo sexto - evento 1, contr7, fl. 04), deve a mesma ser fielmente observada e integralmente cumprida em seus respectivos termos, visto se tratar de corolário do Princípio da "*Pacta Sunt Servanda*", fruto da autonomia privada das partes.

Desta forma, revela-se descabida a alegação recursal de que "*não houve expressa pactuação*" (evento 22, recino1, fl. 06).

Partindo-se da premissa de que a ora recorrente é pessoa capaz, e que teve a devida cautela/prudência de ler todas as cláusulas contratuais para assumir dívida de tal crédito consignado, não pode agora querer se valer de alegações frágeis e despropositadas, a fim de alterá-las.

Afinal, não se está diante de cláusula leonina, e não foi demonstrado vício de consentimento que pudesse ensejar nulidade da cláusula relativa ao sistema de amortização. Além do mais, não há que se falar em reequilíbrio contratual, pois não estamos diante de situação caracterizadora de Teoria da Imprevisão.

Em suma, diante da ausência de qualquer ilegalidade perpetrada pela CEF, a completa improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno a Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça (evento 4, despadec1).